

ACURA BRASIL

ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULO I

CARACTERÍSTICAS DA ASSOCIAÇÃO

Artigo 1º. A **ACURA BRASIL** é uma entidade sem fins econômicos, de direito privado, com autonomia administrativa e financeira.

Artigo 2º. Sua sede funciona na rua Jornalista Djalma Andrade, nº 1.505, sala 02, bairro Belvedere, Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30320-595.

§ Único: A Diretoria Executiva poderá abrir filiais, unidades de atendimento, agências e/ou escritórios no Brasil, por meio de deliberação formal do órgão, a fim de cumprir os objetivos da **ACURA BRASIL**.

Artigo 3º. A **ACURA BRASIL** tem por finalidades:

- (a) Promover o desenvolvimento do conhecimento científico brasileiro nas áreas de biologia, genética, imunologia e bioengenharia.
- (b) Fomentar a pesquisa no diagnóstico e tratamento de doenças hereditárias, adquiridas, oncológicas, endêmicas e epidêmicas na área humana e animal, fases pré-clínicas e clínicas.
- (c) Fomentar a pesquisa de novas tecnologias na área médica, farmacêutica e de tecnologia da informação.
- (d) Fomentar a pesquisa e novas abordagens nas áreas de toxicologia e comportamento humano no combate a dependência química.
- (e) Fazer atendimentos humanitários na área da saúde.

§ Primeiro: A **ACURA BRASIL** poderá ter um Regimento Interno que, aprovado pela Assembleia Geral, disciplinará seu funcionamento.

§ Segundo: No desenvolvimento de suas atividades, a **ACURA BRASIL** não fará qualquer tipo de discriminação, seja por: raça, idade, sexo, etnia ou religião; e são expressamente proibidas as manifestações de política partidária.

Artigo 4º. A fim de cumprir as suas finalidades, a **ACURA BRASIL** poderá firmar convênios, contratos, termos de parceria, termos de cooperação e articular-se de forma conveniente, com órgãos ou entidades públicas e privadas, assim como com empresas que atuam nas áreas de ensino e pesquisa.

Artigo 5º. O prazo de duração da **ACURA BRASIL** é indeterminado.

CAPÍTULO II DOS ASSOCIADOS

Artigo 6º. A **ACURA BRASIL** é constituída por número ilimitado de Associados, que serão admitidos, a juízo da Diretoria Executiva, dentre pessoas idôneas.

Artigo 7º. A **ACURA BRASIL** tem as seguintes categorias de Associados:

- **Associado Fundador:** A pessoa física presente na Assembleia de Constituição, estando isenta de pagamento das mensalidades e/ou anuidades estabelecidas pela Diretoria Executiva.
- **Associado Contribuinte:** A pessoa física e/ou jurídica que paga mensalidades e/ou anuidades estabelecidas pela Diretoria Executiva.
- **Associado Pesquisador:** Todos os profissionais ligados à área de medicina genética e afins, que façam interface com os objetivos da **ACURA BRASIL**, estando isento de pagamentos das mensalidades e/ou anuidades estabelecidas pela Diretoria Executiva.
- **Associado Benemérito:** A pessoa que tenha prestado serviços relevantes a **ACURA BRASIL**, quer seja por atividade voluntária, por doações e/ou contribuições, estando isento de pagamento das mensalidades e/ou anuidades estabelecidas pela Diretoria Executiva.
- **Associado Patrocinador:** A pessoa jurídica que patrocina as atividades da **ACURA BRASIL**, de forma constante ou periódica, que venha a pagar mensalidades e/ou anuidades estabelecidas pela Diretoria Executiva.
- **Associado Institucional:** A pessoa jurídica que represente setor governamental, setor empresarial, terceiro setor e entidades de classe, que venha compor os trabalhos e estão isentos de pagamento de mensalidades e/ou anuidades estabelecidas pela Diretoria Executiva.

§ Único: Uma pessoa pode participar de mais de uma categoria de Associado, podendo optar.

Artigo 8º. São direitos dos Associados quites com suas obrigações sociais:

- (a) Votar nas Assembleias Gerais; e
- (b) Votar e ser votado para os cargos eletivos.

§ Único: Os Associados Benemérito, Patrocinador e Institucional não terão direito a voto e nem poderão ser votados.

Artigo 9º. São deveres dos Associados:

- (a) Cumprir as disposições estatutárias e regimentais; e
- (b) Acatar as determinações da Diretoria Executiva.

§ Único: Havendo justa causa, o Associado poderá ser excluído da **ACURA BRASIL** por decisão da Diretoria Executiva, após o exercício do direito de defesa. Da decisão caberá recurso à Assembleia Geral.

Artigo 10º. Os Associados da entidade não respondem solidariamente, nem mesmo subsidiariamente, pelas obrigações e encargos sociais da **ACURA BRASIL**.

Artigo 11º. Para admissão do associado, ele deverá preencher uma ficha cadastral de inscrição, a qual será analisada e aprovada a exclusivo critério da Diretoria Executiva e, em aprovado, receberá um número de matrícula e a categoria a que pertence.

Artigo 12º. Quando um Associado infringir o presente Estatuto ou venha a exercer atividades que comprometa a ética, o moral e/ou o aspecto financeiro da **ACURA BRASIL**, ele será passível de sanções da seguinte forma:

- (a) Advertência por escrito;
- (b) Suspensão dos seus direitos por tempo determinado; e
- (c) Exclusão do quadro de Associado.

Artigo 13º. A advertência por escrito será elaborada pela Diretoria Executiva, que notificará o Associado, informando o motivo.

Artigo 14º. Ocorrendo à repetição do fato, o Associado será suspenso dos seus direitos, por um prazo não superior a 4 (quatro) meses, pela Diretoria Executiva, com exposição de motivos.

Artigo 15º. Perdurando o fato, ou que venha a cometer mais transtornos, no prazo de 12 (doze) meses corridos, o Associado será conduzido pela Diretoria Executiva à Assembleia Geral Extraordinária, sugerindo a sua exclusão, o qual terá direito à ampla defesa.

Artigo 16º. Para demissão espontânea do associado, basta ele encaminhará solicitação do seu afastamento temporário ou definitivo, através de uma correspondência, dirigida à Diretoria Executiva da **ACURA BRASIL**.

Artigo 17º. O Associado que venha a solicitar sua demissão espontânea, poderá retornar ao quadro de associado a qualquer momento, exceto quando houver precedente administrativo pendente, quando do seu afastamento.

CAPÍTULO III

ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO

Artigo 18º. A **ACURA BRASIL** é administrada pela Assembleia Geral, pela Diretoria Executiva e pelo Conselho Fiscal.

Assembleias Gerais

Artigo 19º. As Assembleias Gerais, órgão soberano da instituição, serão Ordinárias ou Extraordinárias e constituir-se-ão dos associados em pleno gozo de seus direitos estatutários.

Artigo 20º. A Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á dentro dos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social para:

- (a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; e
- (b) Eleger os membros da Diretoria Executiva e os do Conselho Fiscal, caso a instalação deste seja requerida, fixando-lhes o prazo de duração do mandato.

Artigo 21º. A Assembleia Geral reunir-se-á extraordinariamente sempre que os interesses da **ACURA BRASIL** assim exigirem, bem como para adotar as resoluções julgadas convenientes à sua defesa e desenvolvimento, dentro das competências privativas que lhe são outorgadas por lei e de todas as facultativas que o Estatuto Social não haja, expressamente, conferido a outros órgãos da Administração, em especial, para deliberar sobre as seguintes matérias:

- (a) Destituição dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, com observância das disposições aplicáveis contidas neste Estatuto Social;
- (b) Qualquer alteração ou modificação deste Estatuto Social, inclusive, mas sem limitação, transferência da sede e modificação do objeto social;
- (c) Discutir assuntos referentes a bens e patrimônios;
- (d) Decidir sobre a extinção da **ACURA BRASIL**;
- (e) Decidir sobre a exclusão de Associado;
- (f) Apreciar recursos contra decisões da Diretoria Executiva;
- (g) Conceder o título de Associado Benemérito e Honorário por proposta da Diretoria Executiva;
- (h) Decidir sobre a conveniência de alienar, transigir, hipotecar ou permutar bens patrimoniais;
- (i) Aprovar o regimento interno; e
- (j) Demais assuntos de interesse da **ACURA BRASIL**.

Artigo 22º. A Assembleia Geral de Associados será convocada pela Diretoria Executiva, através de e-mail para os Associados, ou por meio de correspondência enviada ao endereço de residência do Associado e/ou por publicação na imprensa local, com antecedência mínima de 8 (oito) dias antes da realização dela; deverá especificar a ordem do dia, o local, a data e o horário de sua realização.

§ Primeiro: Será considerada regular a Assembleia Geral a que comparecerem todos os Associados, independente das formalidades previstas no caput deste artigo.

§ Segundo: A Assembleia Geral poderá ser convocada, ainda, pela maioria, no mínimo, dos membros do Conselho Fiscal e/ou por 1/5 (um quinto) dos associados em pleno gozo dos seus direitos.

Artigo 23º. Qualquer Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação com a maioria dos Associados e, em segunda convocação, com qualquer número, não exigindo a lei quórum especial.

§ Único: A sessão de uma Assembleia, uma vez instalada, poderá ser prorrogada para outra data sem a necessidade de nova convocação, desde que aprovado pelos presentes.

Artigo 24º. As deliberações das Assembleias Gerais serão tomadas pela maioria simples dos votos dos Associados presentes à Assembleia, não exigindo a lei quórum especial.

Diretoria Executiva

Artigo 25º. A Diretoria Executiva será composta por 1 (um) Diretor Presidente e 1 (um) Diretor Financeiro, eleitos dentre os Associados em pleno gozo dos seus direitos, residentes no país, para um mandato de 3 (três) anos, permitidas reeleições.

Artigo 26º. A representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, perante terceiros, quaisquer repartições públicas ou autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como perante órgãos governamentais, sociedade de economia mista e empresas públicas, da **ACURA BRASIL** será realizada pela Diretoria Executiva, em conjunto.

§ Primeiro: A **ACURA BRASIL** poderá ser representada por procuradores, conforme vier a ser estabelecido nos respectivos instrumentos de mandato, e, de acordo com a extensão dos poderes que neles se contiverem, e por prazo não superior a 1 (um) ano, salvo os "*ad judícia*", que poderão ser constituídos por prazo indeterminado.

§ Segundo: Os membros da Diretoria Executiva são investidos na posse de seus mandatos mediante a assinatura do Termo de Posse lavrado no Livro Próprio.

§ Terceiro: Os membros da Diretoria Executiva ficam isentos de prestarem caução, avais, fianças e/ou garantias pessoais para o exercício de suas funções eletivas.

Artigo 27º. Compete à Diretoria Executiva:

- (a) Elaborar e executar o programa anual de atividades;
- (b) Elaborar e apresentar à Assembleia Geral de Associados, o relatório anual de atividades;

- (c) Estabelecer o valor das mensalidades e anuidades para os Associados; e
- (d) Em conjunto de dois, representar a **ACURA BRASIL** ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente.

§ Único: A Diretoria Executiva reunir-se-á, no mínimo, uma vez por trimestre.

Artigo 28º. Compete ao Diretor Presidente:

- (a) Cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social e o Regimento Interno; e
- (b) Convocar e Presidir as Assembleias Gerais e as Reuniões da Diretoria.

Artigo 29º. Compete ao Diretor Financeiro:

- (a) Representar a **ACURA BRASIL** perante bancos, repartições públicas, autarquias, sociedades de economia mista, institutos de previdência, bancos de desenvolvimento, bancos de investimento, órgãos coordenadores do desenvolvimento econômico regional ou setorial e qualquer entidade de direito público ou privado, independentemente de outras formalidades, em conjunto com o Diretor Presidente e/ou com o Diretor Administrativo;
- (b) Dar e receber quitação, firmar compromissos, desistir e transigir em nome da **ACURA BRASIL**, em conjunto com o Diretor Presidente e/ou com o Diretor Administrativo;
- (c) Autorizar a abertura e encerramento de contas bancárias e movimentá-las, em conjunto com o Diretor Presidente e/ou com o Diretor Administrativo;
- (d) Solicitar extratos bancários e outros documentos que se fizerem necessários perante instituições financeiras, autarquias, órgãos da administração pública direta e/ou indireta;
- (e) Zelar pela guarda dos valores, ações, cauções, quaisquer títulos de valor da **ACURA BRASIL**; e
- (f) Cuidar da contabilidade da **ACURA BRASIL**, apresentar a prestação de contas à Assembleia Geral e ao Conselho Fiscal.

Conselho Fiscal

Artigo 30º. A **ACURA BRASIL** terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente que será eleito e instalado pela Assembleia Geral somente a pedido e mediante requerimento expresso de Associados representando, no mínimo, vinte por cento dos Associados. Será composto de 3 (três) associados, residentes no País, e terá as atribuições previstas em lei.

§ Único: O Conselho Fiscal poderá contratar serviços de terceiros para realizar auditorias e fornecer relatórios de avaliação dos programas e projetos.

CAPÍTULO IV

RECEITAS E PATRIMÔNIO

Artigo 31º. A **ACURA BRASIL** se manterá através das seguintes receitas:

- (a) Contribuições de pessoas físicas e jurídicas;
- (b) Doações e legados;
- (c) Usufruto que lhe forem conferidos;
- (d) Receitas de comercialização de produtos;
- (e) Rendas em seu favor constituído por terceiros;
- (f) Rendimentos de imóveis próprios ou de terceiros;
- (g) Juros bancários e outras receitas financeiras;
- (h) Captação de renúncias e incentivos fiscais;
- (i) Receitas sobre direitos autorais de produção de materiais promocionais;
- (j) Resultado de comercialização de produtos de terceiros;
- (k) Resultados de prestação de serviços;
- (l) Patrocínios;
- (m) Resultado de bilheteria de eventos;
- (n) Direitos autorais;
- (o) Quotas de participação;
- (p) Resultados de fundos de investimento;
- (q) Subvenção de recursos públicos de órgão Federal, Estadual, Municipal, Distrito Federal e autarquias;
- (r) Resultado de concursos e sorteios; e
- (s) Taxa de administração.

Artigo 32º. O patrimônio da **ACURA BRASIL** será constituído de bens móveis, imóveis, veículos, semoventes, ações e apólices de dívida pública.

Artigo 33º. A oneração de qualquer patrimônio da **ACURA BRASIL** dependerá da aprovação do Conselho Fiscal ou da Assembleia de Associados.

CAPÍTULO V

EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E LIVROS

Artigo 34º. O exercício social coincide com o ano civil, iniciando-se no dia 1º de janeiro e terminando no dia 31 de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações financeiras da **ACURA BRASIL**, em conformidade com as disposições legais aplicáveis.

Artigo 35º. A **ACURA BRASIL** manterá os seguintes livros:

- (a) Livro de Registro de Associados;

- (b) Livro de Presença das Assembleias e Reuniões;
- (c) Livro de Atas das Assembleias e Reuniões; e
- (d) Livros fiscais e contábeis segundo a legislação tributária e comercial.

Artigo 36º. Os livros estarão sobre a guarda do Diretor Financeiro e do Diretor Administrativo da **ACURA BRASIL**, sendo disponibilizados para o público em geral.

§ Único: Os interessados poderão obter cópias dos livros, sem direito a sua retirada.

CAPÍTULO VI

DESTINAÇÃO DAS RENDAS, RECURSOS E DOS RESULTADOS

Artigo 37º. A **ACURA BRASIL** aplicará suas rendas, recursos e eventuais resultados operacionais integralmente no território nacional, na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos.

Artigo 38º. As eventuais verbas de subvenções, dotações orçamentárias ou quaisquer recursos recebidos dos poderes públicos federal, estadual, municipal ou do distrito federal terão a destinação prevista em lei.

Artigo 39º. A **ACURA BRASIL** poderá constituir Fundo de Pesquisa, devendo estabelecer normas administrativas, financeiras e operacionais, com base na legislação vigente.

Artigo 40º. A **ACURA BRASIL** poderá firmar licenciamentos, acordos e contratos com as entidades públicas e/ou privadas habilitadas para consecução dos seus objetivos de atender as necessidades de pesquisa e tratamento de doenças.

Artigo 41º. A **ACURA BRASIL** não distribuirá, entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades.

CAPÍTULO VII

DISSOLUÇÃO DA ASSOCIAÇÃO

Artigo 42º. A dissolução da **ACURA BRASIL** ocorrerá nos casos previstos em lei ou por decisão dos Associados que representem maioria simples dos associados, em assembleia extraordinária especialmente convocada para este fim, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Artigo 43º. Sendo resolvida a extinção, por qualquer motivo, a assembleia nomeará um liquidante, a fim de que este proceda na forma da lei, e o patrimônio e os bens, satisfeitos as

obrigações, serão destinados a uma instituição como determinado na lei federal nº 9.790/99.

CAPÍTULO VIII

OSCIP – ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO

Artigo 44º.Atendido o dispositivo do artigo 3º, da lei federal nº 9.790/99, de 23/03/99, para qualificar a **ACURA BRASIL** como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, fica o presente estatuto regido pelas seguintes normas:

- I. Observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência;
- II. Adoção de práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais, em decorrência da participação no respectivo processo decisório;
- III. Constituição do Conselho Fiscal ou órgão equivalente, dotado de competência para opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil, e sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores da **ACURA BRASIL**;
- IV. Em caso de dissolução, além de atender o **artigo 43** do presente Estatuto, o patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos da lei federal, preferencialmente que tenha mesmo objetivo social da **ACURA BRASIL**;
- V. Na hipótese de a **ACURA BRASIL** perder a qualificação instituída na lei federal, o respectivo acervo patrimonial disponível, adquirido com recursos públicos durante o período em que perdurou aquela qualificação, será transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos da lei federal;
- VI. Possibilidade de instituir remuneração para os dirigentes da **ACURA BRASIL** que atuem efetivamente na gestão executiva e para aqueles que a ela prestam serviços específicos, respeitados, em ambos os casos os valores praticados no mercado, na região correspondente a sua área de atuação;
- VII. As normas de prestação de contas a serem observadas pela **ACURA BRASIL**, ficam determinado no mínimo:
 - (a) Observância dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e das Normas Brasileiras de Contabilidade;
 - (b) Publicação do balanço financeiro, na imprensa local, juntamente com o resumo das atividades, certidão negativa de débitos do INSS e FGTS, bem como colocar à disposição do público em geral;
 - (c) Quando da firmação de Termos de Parceria, será obedecida as instruções do decreto federal nº 3.100/99 de 30/06/99 e será contratada auditoria externa independente para aplicação dos recursos originários do termo de parceria; e

- (d) A prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública recebida pela **ACURA BRASIL** será realizada conforme determinado no parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal.

CAPÍTULO IX

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Artigo 45º. A **ACURA BRASIL** é regida pelo presente Estatuto Social e pelas disposições da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e, supletivamente, pela lei federal nº 9.790/99, de 23/03/99.

CAPÍTULO X

FORO

Artigo 46º. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a se tornar, para dirimir quaisquer divergências oriundas do cumprimento e/ou interpretação deste Estatuto Social.

Declaração de Autenticidade: Confere com o original lavrado em livro próprio.
Belo Horizonte, 07 de abril de 2022.

CLÁUDIA DE BESSA SOLMUCCI
Associada
Presidente da Associação

DIEGO ALBS PASSOS
Associado
Diretor Financeiro

ANTÔNIO PAULO SOLMUCCI JÚNIOR
Associado Retirante

BERNARDO HENRIQUE CARVALHAIS RICHARD
Associado Retirante

ROSANA MAURA DE SOUSA COSTA RAJÃO
Associada Retirante

CÂNDIDA ANDRADE RODRIGUES LÚCIO
Associada Retirante

RISIA MÔNICA DE SOUSA COSTA
Associada Retirante

SAULO CÉSAR CÁUS
Associado Retirante